Consejo General
de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos

Centro de Detección de Productos Milagro

CENTRO DE DETECCIÓN DE PRODUCTOS MILAGRO

Cualquier sistema que permita identificar, denunciar y erradicar los productos milagro, resulta de utilidad.

La creación de un Centro de Detección de Productos Milagro tiene por objeto articular una secuencia de pasos que protocolicen las denuncias y alertas de presuntos productos milagro en el mercado.

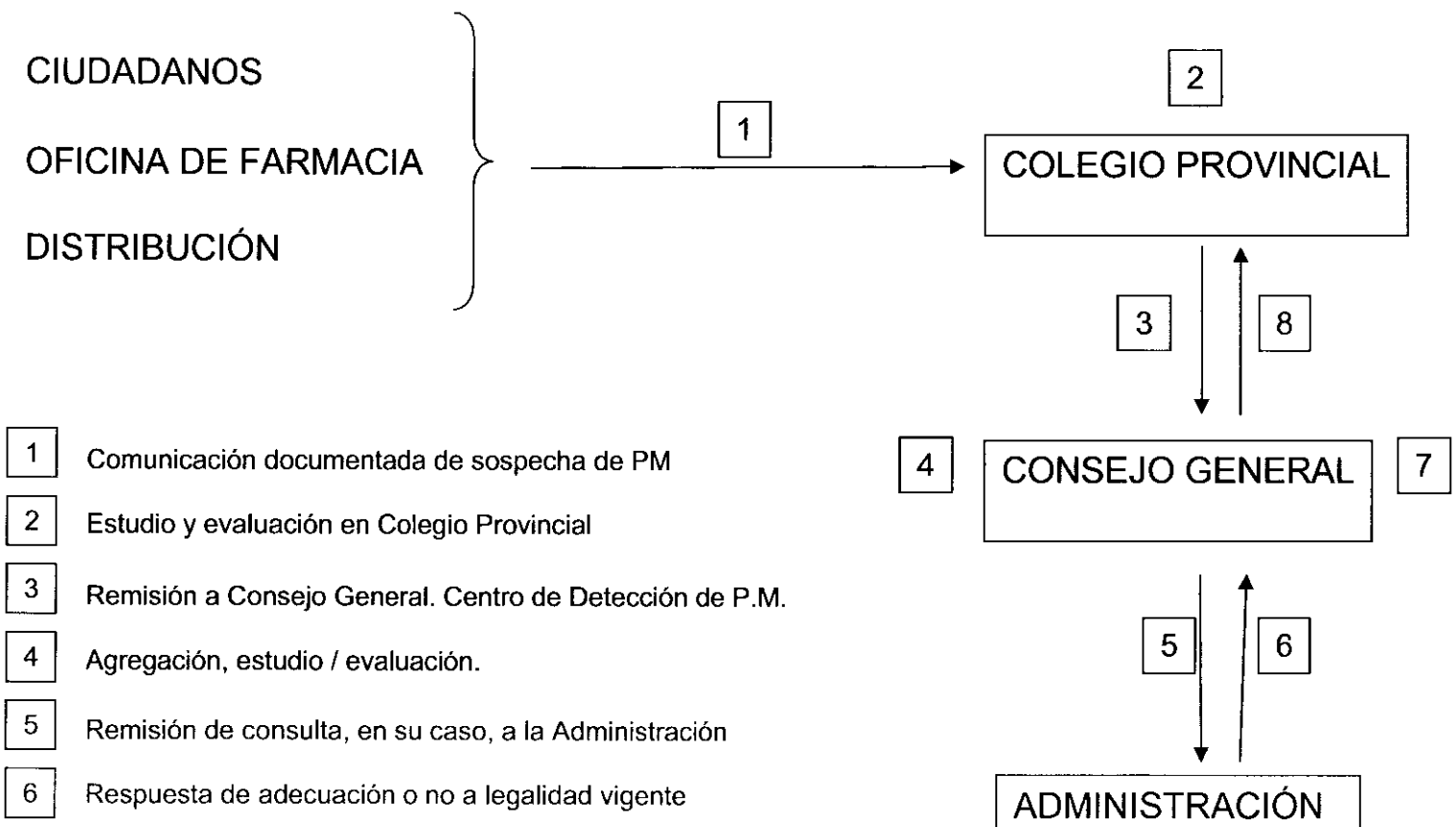
El sistema establecido en el Centro de Detección consistirá en canalizar las denuncias que se formulen desde la Oficina de Farmacia, hasta el Colegio Provincial correspondiente, y desde éste hasta el Consejo General, donde se integrarán todas las informaciones recibidas.

Este protocolo otorga a la Oficina de Farmacia la responsabilidad de investigar los productos disponibles en el mercado, ya sea directamente o por indicación de alguno de sus clientes o pacientes. Si en el proceso de estudio del producto se sospecha algún tipo de irregularidad (publicidad engañosa, composición no adecuada a las acciones que se citan, etc.), el farmacéutico deberá notificar la sospecha del presunto producto milagro a su Colegio Provincial, y desde aquí al Consejo General. La denuncia deberá ser razonada y documentada, aportando todos los elementos que permitan el posterior seguimiento y estudio del producto.

En los Colegios Provinciales y en el Consejo General se estudiará la información recibida y en el caso de existir sospecha fundada y razonada de tratarse de un presunto producto milagro, será denunciado a las autoridades sanitarias para que dictaminen al respecto.

El Centro de Detección tendrá la función inversa, es decir, la comunicación y en su caso la retirada e inmovilización de todos aquellos productos en los que haya quedado probado de forma fehaciente que pertenecen al grupo de producto milagro.

CENTRO DE DETECCIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS MILAGRO



1. Comunicación documentada de sospecha de PM
2. Estudio y evaluación en Colegio Provincial
3. Remisión a Consejo General. Centro de Detección de P.M.
4. Agregación, estudio / evaluación.
5. Remisión de consulta, en su caso, a la Administración
6. Respuesta de adecuación o no a legalidad vigente
7. Difusión / Divulgación / Inmovilización (en su caso)
8. Traslado a Colegios Provinciales

Productos Milagro

Informe General

INDICE

Página

INTRODUCCION. 3

¿QUÉ ES UN PRODUCTO MILAGRO? 5

PRODUCTOS MILAGRO EN EL MERCADO 6

MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD. 6

POR QUÉ EXISTEN LOS PRODUCTOS MILAGRO. 8

PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS MILAGRO. 9

LEGISLACIÓN DE PRODUCTOS MILAGRO. 11

PUBLICIDAD Y PRODUCTOS MILAGRO. 12

ACTUACIÓN FRENTE A LOS PRODUCTOS MILAGRO. 14

PRODUCTOS MILAGRO Y OFICINA DE FARMACIA. 15

CONSEJOS ÚTILES. 16

EL CÓDIGO NACIONAL Y LOS PRODUCTOS MILAGRO. 17

CENTRO DE DETECCIÓN DE PRODUCTOS MILAGRO. 18

INTRODUCCIÓN

El ser humano siempre ha buscado con anhelo la salud y el bienestar físico y psicológico. Es un derecho natural que obedece a una fuerza instintiva irremediable e irrenunciable.

El individuo constituido en Sociedad reafirma este impulso y lo encauza, de manera que los poderes públicos adquieren la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, ya sea proporcionando medidas asistenciales, sea promoviendo la salud de cada ciudadano y de la colectividad.

En definitiva, la salud representa un bien que entra a formar parte de los derechos primarios del hombre, y así queda recogido en las Cartas Magnas de todos los países desarrollados, con el mismo rango que el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. La propia Organización Mundial de la Salud, cuando define la Salud como el bienestar físico, social y mental, está estableciendo el marco de actuación de las legislaciones internacionales en materia sanitaria y está asentando un concepto amplio de salud, incorporando aspectos tan importantes como la protección y promoción de la salud tanto del individuo como de la colectividad.

Pero una sociedad avanzada es muy compleja y junto a los derechos fundamentales del ser humano, coexisten otros muchos que configuran unas normas de convivencia, que modulan y promueven el desarrollo social, económico, educativo, etc. y ciertamente no siempre resulta fácil conjugar todas las normas, derechos y obligaciones sin que haya colisiones puntuales entre ellas.

Así por ejemplo, los derechos a la información, al autocuidado de la salud, o a la libertad de mercado, son logros incuestionables de una organización social y democrática propia de países desarrollados, pero sin embargo necesitan de la tutela garantista de los Poderes Públicos para evitar que se vulneren principios más primarios; entre ellos el de la Salud.

En el tema que abordamos sobre los productos milagro, entran en escena todos estos parámetros que acabamos de citar: por un lado tratamos sobre un asunto primario, como es la salud, y eso otorga una dimensión especial al fenómeno. Por otro lado, disponemos de legislación suficiente para evitar que el paciente-consumidor sea confundido con mensajes incorrectos o parciales que le inciten a buscar remedios, donde solo hay promesas infundadas. Tampoco olvidemos que esto debe convivir con la legítima capacidad de cualquier empresa para promover y promocionar publicitariamente sus productos, entendiendo que la publicidad es el arte de enfatizar las virtudes de un producto haciéndolas más visibles y en consecuencia más deseable su adquisición.

En definitiva en el capítulo de los productos milagro manejaremos parámetros que tienen que ver con la información veraz, con el derecho del consumidor a elegir libremente entre varios productos, pero siempre basándose en que lo que se le ofrezca esté avalado y justificado según el estado de la ciencia, y con la obligación de la Administración por velar que no se rompan estas reglas de juego.

Las Organizaciones Profesionales Sanitarias deben estar presentes en este escenario, toda vez que cualquier asunto que tenga que ver con la salud, su promoción y protección, así como la prevención de la enfermedad y la educación sanitaria dan sentido a las citadas Organizaciones.

Con estas premisas, los farmacéuticos como integrantes imprescindibles de la cadena sanitaria, adquieren la responsabilidad de contribuir a la salud de los ciudadanos tanto desde la tradicional función e elaborar, custodiar y dispensar medicamentos, como desde la participación activa en el control y asesoramiento de otros productos que inciden en la salud de los pacientes, se dispensen o no en la oficina de farmacia.

Paradójicamente, es relevante constatar el hecho que en muchas ocasiones los productos milagro intentan introducirse en el mercado a través de la Oficina de Farmacia, intentando ampararse en el prestigio de estos establecimientos sanitarios. Este hecho añade una responsabilidad especial en la profesionalidad del farmacéutico, que deberá empeñarse en detectar la presencia de este tipo de preparados, denunciando su presunta ilegalidad, y en su caso, erradicándolos del mercado.

En definitiva, desde la Oficina de Farmacia se ha asumir la competencia de proporcionar una información veraz, científica y evaluada de cada producto, y siempre adecuada a la legalidad vigente.

¿QUÉ ES UN PRODUCTO MILAGRO?

No hay una definición oficial para estos productos. Generalmente se entiende por producto milagro aquel al que se le atribuyen una serie de propiedades sobre el organismo sobre las que no se ha demostrado por medios científicamente válidos que pueda producirlos, y por tanto, que no se ha sometido a los sistemas legales de autorización como medicamento, cosmético o producto sanitario que les correspondería, intentando evitar el control sanitario que se le debería aplicar por las propiedades atribuidas; para ello se buscan sistemas que eviten cumplir dichas leyes y aprovechándose de lo limitado del control existente sobre la publicidad en ciertos medios de comunicación.

En consecuencia, un producto milagro será aquel del que se digan cosas o se le atribuyan propiedades que no se hayan podido demostrar. Si ese mismo producto se pusiera en el mercado con una información veraz y objetiva, en muchas ocasiones podría comercializarse e ir dirigido al público al que libremente y objetivamente le compensase su adquisición. Pero siempre sin engaños ni mentiras.

De lo anterior se desprende un concepto clave: Un producto milagro no lo es necesariamente por su composición, sino por su información.
Otro segundo concepto clave es que un producto legalmente posicionado en el mercado puede pasar a engrosar el grupo de los "productos milagro" si en un momento determinado se le comienzan a atribuir propiedades falsas.
En definitiva, el panorama de los posibles productos milagros que circulan en el mercado puede ser cambiante en el tiempo, según la estrategia publicitaria ilegal que, en su caso, pudiera hacerse de los mismos.

Normalmente cuando se va a comercializar uno de estos productos, la empresa o interesado lo que suele hacer es buscar una vía legal simple para conseguir algún tipo de autorización, y luego crea una publicidad agresiva atribuyendo al producto propiedades que nada tiene que ver con lo que ha presentado o comunicado a las autoridades sanitarias.

La auténtica dimensión perversa de los productos milagro es que basan su promoción y venta en el engaño en asuntos relacionados con la salud. En efecto, la salud física y mental, el bienestar en el sentido más amplio de la palabra son impulsos naturales del ser humano en los que encuentran el caldo de cultivo determinados desaprensivos que pretenden lucrarse ilegalmente de estos deseos o anhelos.

PRODUCTOS MILAGRO EN EL MERCADO

Aunque resulta difícil establecer una clasificación de los productos milagro, proponemos la siguiente:

- Productos cuya composición no justifica las propiedades atribuidas.

- Productos que en su composición entra algún compuesto que podría justificar sus propiedades, pero que no se ha presentado correctamente a la Administración, ni ha sido autorizado por ésta.

- Productos de supuestas terapias de utilidad no demostrada.

- Otros productos

Esta clasificación es ciertamente artificial; porque también se podrían clasificar por su composición; por las propiedades; por sus supuestos mecanismos de acción, etc.

MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD

Desde el punto de vista científico podemos agrupar como productos de acción sobre nuestra salud los siguientes:

- MEDICAMENTOS: productos que se utilizan para curar, tratar, prevenir, diagnosticar, disminuir los síntomas de una alteración del cuerpo. La Ley del Medicamento indica que medicamento es *toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en personas o en los animales, que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental. También se consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones que pueden ser administradas a personas o animales con cualquiera de estos fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos* (Ley 25/90 del medicamento). La definición de SUSTANCIA MEDICINAL indica: *toda material cualquiera que sea su origen (humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo) a la que se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento* (Ley 25/90). Dentro de los medicamentos hay varios tipos formales que son:

* Especialidades farmacéuticas
* Fórmulas magistrales
* Preparados o fórmulas medicinales
* Medicamentos prefabricados

y a su vez pueden ser según su composición/origen/acción:

* Medicamentos biológicos: p.ej. vacunas
* Medicamentos de origen humano: derivados de sangre, plasma, tejidos, glándulas, etc.
* Medicamentos estupefacientes y psicotropos
* Medicamentos de plantas medicinales
* Medicamentos veterinarios
* Radiofármacos
* Homeopáticos

- ALIMENTOS: productos principalmente compuestos por nutrientes que sirven para mantener funcionalmente el cuerpo. Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales son nutrientes que conforman la base de los alimentos. Desde una perspectiva legal serán alimentos *los que tienen como finalidad: a) para la normal nutrición humana o como fruitivos; b) como productos dietéticos en casos especiales de alimentación humana* (Código Alimentario Español, 1.02.01). Por tanto la legislación española entiende como alimento tanto los productos que contienen nutrientes; como los fruitivos, es decir que también se consideran alimentos aquellos productos que sin contener nutrientes, sirven para modificar el aspecto del producto o servir en sí mismo sólo para el placer sensorial sin aportar nutrientes (ejemplo del primer caso son ciertos colorantes de alimentos u otros aditivos; y en el segundo caso p.ej. un chicle o una bebida alcohólica cuyas funciones no son principalmente aportar nutrientes).

La ley europea y española no contempla conceptos como "complemento nutricional", "nutriterapia", "energizantes" y afirmaciones similares. Sí se contempla el concepto de *producto dietético* como aquellos para situaciones especiales de alimentación: niños pequeños (alimentos para nutrición infantil) o ciertos enfermos que no pueden consumir algunos nutrientes (p.ej. celíacos que no pueden consumir alimentos con gluten o diabéticos respecto a la glucosa, etc.). Aunque se usa muchas veces el término de "complemento nutricional", que no existe en las normas, dicha afirmación implicaría que hablar de complemento nutricional sería dar a entender que existe alguna deficiencia en el que lo consume y en este caso la persona o necesitaría un producto dietético (porque estaríamos hablando de la necesidad de una alimentación especial) o necesitaría un medicamento (según la causa de la deficiencia). Todo lo demás serían alimentos normales sin tener que hablar de "complementos".

- COSMÉTICOS: *toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y mucosas bucales, con el fin exclusivo o*

principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto; y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado (Real Decreto 1599/97 sobre productos cosméticos). Existen unas exclusiones claras en la norma que indica lo que no son cosméticos: *Quedan excluidos del presente Real Decreto aquellos preparados destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como los destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo humano. Tampoco se consideran cosméticos aquellos preparados destinados a la protección frente a la contaminación por microorganismos, hongos o parásitos.* (citado R.D. 1599/97).

- PRODUCTOS SANITARIOS: *cualquier instrumento, dispositivo, quipo, material u otro artículo, utilizado sólo o en combinación, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de:*

- *Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.*
- *Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una deficiencia*
- *Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico*
- *Regulación de la concepción*

Y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios. (Real Decreto 414/96, sobre productos sanitarios).

- PLAGUICIDAS, INSECTICIDAS Y ANTIMICROBIANOS: para prevenir o evitar las infecciones por bacterias, hongos o virus; y los que evitan la infestación por parásitos e insectos.

POR QUÉ EXISTEN LOS PRODUCTOS MILAGRO

Con una legislación tan precisa en la definición y alcance de cada uno de los tipos de productos empleados para cuidar la salud o el aspecto físico de las personas, ¿cómo es posible que proliferen los productos milagro?

La respuesta no es fácil, pero somos conscientes de que la gran cantidad de dinero que se mueve en el tema de la salud incita a muchos fabricantes o distribuidores sin escrúpulos a lucrarse ilegalmente en base a la reciente y creciente moda del culto al cuerpo. En otras ocasiones se intentan explotar las angustias de algunos ciudadanos desesperados por alguna dolencia donde la medicina tradicional no les ha podido satisfacer en sus

expectativas, y buscan un remedio milagroso. Si a esto sumamos la necesidad perentoria de querer vivir más, con un buen aspecto a toda costa, y sobre todo lograrlo sin esfuerzo, encontramos el caldo de cultivo para que emerjan al mercado productos diseñados en ofrecer soluciones a la medida ante cualquier necesidad del individuo.

Otras veces son determinadas empresas o individuos aislados, quienes considerando excesivamente exigente la normativa que avala los productos de uso sanitario, en especial la de los medicamentos, intentan la incorporación inmediata al mercado de su producto, posicionándolo como cosmético o alimento, cuando en realidad se trata de un medicamento. En otras ocasiones se presiona para que en España se empleen criterios sanitarios equivalentes a otros países no europeos, sin reparar que nuestro sistema legal sobre temas sanitarios tiene una gran tradición (siglo XIV) como para tener unas bases sólidas de criterio.

Un objetivo común de éstas empresas más o menos serias y de desaprensivos, es intentar enriquecerse lo antes posible; presentando productos que prometen la solución a los problemas de salud o de belleza, de manera eficaz y rápida.

PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS MILAGRO

Normalmente cuando se va a comercializar uno de estos productos, la empresa o el interesado lo que suele hacer es buscar una vía legal simple para conseguir algún tipo de autorización; y luego crea una agresiva publicidad atribuyendo al producto propiedades que nada tienen que ver con lo que ha presentado o comunicado a las autoridades sanitarias. El tema clave de la cuestión es el tipo de publicidad que se realiza y las posibles alegaciones de salud que se expongan.

Se trata, en definitiva, de productos que o no cumplen las reglamentaciones Técnico-Sanitarias, o atribuyen al producto acciones que no se corresponden con la realidad, u ofrecen una publicidad engañosa del mismo.

Algunos ejemplos:

- jalea real, como producto contra el cáncer.
- pulseras magnéticas, contra la artrosis y la hipertensión.
- agua imantada, para la disolución de cálculos de riñón.
- pinzas para dejar de fumar.
- sustancias vegetales, para potenciar la capacidad sexual.
- productos, para adelgazar sin esfuerzo.
- alimentos, para mejorar el rendimiento físico, que no justifiquen su acción.

Aunque diferentes, todos estos productos denominados "productos milagro" tienen características comunes:

- Se dan a conocer mediante una publicidad agresiva, frecuentemente engañosa.

- Se diseñan y comercializan, aprovechándose de dudosas interpretaciones y lagunas evidentes en las reglamentaciones sanitarias.

- Utilizan la ingenuidad y la sugestión de las personas que creen poder conseguir el efecto deseado sin esfuerzo alguno (dejar de fumar, adelgazar, efectos afrodisíacos, conciliar el sueño,...)

- Se comercializan en multitud de establecimientos, utilizando en ocasiones el prestigio que tienen las instalaciones de carácter sanitario y los profesionales que las dirigen.

A todo lo anterior se está sumando ahora una nueva moda: el atribuir a los alimentos ciertas propiedades terapéuticas distintas de las propiamente nutritivas.

Es cierto que muchos alimentos en su composición aparte de nutrientes tienen sustancias que poseen efectos farmacológicos. Pensemos p.ej. en el ajo, la cebolla o el propio tomate, que aparte de nutrientes poseen sustancias que ayudan a prevenir ciertos problemas cardiovasculares. Otra estrategia puede consistir en añadir a un alimento, algún compuesto exógeno con actividad farmacológica (p.ej. leche adicionada de "antioxidantes"; o huevos con ácidos grasos omega-3) y ya podríamos encontrarnos de nuevo con el mismo problema de producto milagro. Está claro que lo que buscaríamos en el alimento es una acción medicinal en lugar de nutritiva.

Pero la frontera entre lo legal y lo que no lo es, no es nítida, de manera que el paso del tiempo y la aparición de nuevas normativas obligan a reconsiderar situaciones que anteriormente no ofrecían ninguna duda. Así por ejemplo el nuevo Reglamento Europeo 608/2004 (de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea), permite atribuir en el etiquetado propiedades de disminuir el colesterol (bajo unas determinadas condiciones de uso y con una información específica en el etiquetado) a productos alimenticios que han sido suplementados con derivados de esteroles vegetales: el fitosterol, el éster de fitosterol, el fitostanol y el éster de fitostanol y que según dicho reglamento se denominarán, respectivamente,«esterol vegetal», «éster de esterol vegetal», «estanol vegetal» o «éster de estanol vegetal».

Sin entrar a valorar la extrañeza que supone que la Comisión Europea haya permitido la posibilidad de atribuir determinadas acciones medicamentosas a algunos alimentos, lo cierto es que ahora habrá que estar expectantes para que algunos fabricantes desaprensivos no aleguen propiedades de disminuir el colesterol a lo que nada tiene que ver con lo regulado en el citado reglamento, o atribuir otras propiedades terapéuticas a alimentos que en absoluto han demostrado dichas propiedades.

Otra situación peculiar tiene su origen en el término erróneo "Alimentos Funcionales" y en las "alegaciones de salud" que se pretenden atribuir a esos alimentos. En este sentido, la Unión Europea ha creado una Comisión Europea de Acción Concertada sobre Bromatología Funcional en Europa (**Fu**nctional **Fo**od **S**cience in **E**urope, FUFOSE), de la que esperamos una actuación racional en sus criterios, sin permitir que se produzcan resquicios legales que conviertan en productos milagro lo que solo son alimentos.

Pero no cabe duda que en este estado de situación, asistiremos a presiones por parte de algunas industrias alimentarias intentando conseguir que se autorice dotar de propiedades claramente medicamentosas a ciertos alimentos. Esperemos que en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria actúe con el rigor necesario que requieren estas situaciones.

LEGISLACION DE PRODUCTOS MILAGRO

La legislación aplicable a los "productos milagro" es múltiple y variada.

Ley 14/1986 General de Sanidad,

- Ordena que las Administraciones públicas, realicen "un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud..."
- Asimismo prevé la inspección y control de la promoción y publicidad de los centros y establecimientos sanitarios, ...la autorización previa de la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios...

Ley 34/1988 General de Publicidad:

- Regula al "forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios".

Ley 25/1990 del Medicamento:

- Prohíbe "los remedios secretos" y sanciona como falta muy grave su preparación.
- Prohíbe la distribución y comercialización de preparados que se presenten como medicamentos sin estar legalmente reconocidos.

Ley 25/1994 de Radiodifusión:

- Declara "ilícita, en todo caso, la publicidad por televisión que fomente comportamientos perjudiciales para la salud o seguridad de las personas.
- Prohíbe la publicidad de medicamentos y de tratamientos médicos que solo pueden obtenerse por prescripción.

Real Decreto 1907/1996 por el que se regula la publicidad de los productos, bienes, actividades y servicios con pretendida finalidad sanitaria. (Real Decreto de los "productos milagro".)

Real Decreto 414/96 sobre Productos Sanitarios; B.O.E. 24 abril de 1996

PUBLICIDAD Y PRODUCTOS MILAGRO

De la legislación mencionada, merece un comentario especial la que regula la publicidad de productos con pretendida finalidad sanitaria, que en consecuencia es la base de los productos milagro.
Efectivamente, en 1996 se dictó una norma, el Real Decreto 1907/96 el cual se centra en el punto fuerte de los productos milagro: la publicidad.

Dicha norma lleva un título tan clarificador como: Publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

Esta norma es clara y meridiana en sus expresiones y prohíbe la atribución de una serie de propiedades a productos, sistemas, profesionales sanitarios, etc.; que puede causar confusión al consumidor.

La finalidad de este Real Decreto, es la protección de la salud de los consumidores, adoptándose las medidas sanitarias básicas y generales para la protección y defensa de la salud con un mayor rigor y exigencia del cumplimiento de la normativa especial sanitaria, el establecimiento de prohibiciones y limitaciones concretas de publicidad o promoción con finalidades presuntamente sanitarias, y en último término la posibilidad de que las autoridades sanitarias intervengan para impedir las actividades de publicidad o promoción que constituyan riesgo para la salud.

Así podemos destacar en su artículo 4: *Prohibiciones y limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria.*

...Queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta en los siguientes casos, entre otros:

1. Que se destinen a la prevención, tratamiento o curación de enfermedades transmisibles, cáncer y otras enfermedades tumorales, insomnio, diabetes y otras enfermedades del metabolismo.
2. Que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad.
3. Que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades, sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la desarrollan.
4. Que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta.
5. Que utilicen como respaldo cualquier clase de autorizaciones, homologaciones o controles de autoridades sanitarias de cualquier país.
6. Que hagan referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de oficinas de farmacia.
7. Que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo.
8. Que pretendan sustituir el régimen de alimentación o nutrición comunes, especialmente en los casos de maternidad, lactancia, infancia o tercera edad.
9. Que atribuyan a determinadas formas, presentaciones o marcas de productos alimenticios de consumo ordinario, concretas y específicas propiedades preventivas, terapéuticas o curativas.
10. Que atribuyan a los productos alimenticios, destinados a regímenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, curativas u otras distintas de las reconocidas a tales productos conforme a su normativa especial.
11. Que atribuyan a los productos cosméticos propiedades distintas de las reconocidas a tales productos conforme a su normativa especial.
12. Que sugieran o indiquen que su uso o consumo potencian el rendimiento físico, psíquico, deportivo o sexual.
13. Que utilicen el término «natural» como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos.
14. Que atribuyan carácter superfluo o pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos.
15. Que atribuyan carácter superfluo o pretendan sustituir la consulta o la intervención de los profesionales sanitarios.
16. Y, en general, que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración sanitaria del Estado.

También es relevante indicar que se considera ilegal la inducción al consumo de estos productos, por parte de profesionales sanitarios. En consecuencia, también se podrá tildar de producto milagro todo aquel recomendado publicitariamente por profesionales de la salud.

Efectivamente, el artículo 5 del Real Decreto 1907/96 hace referencia a las prohibiciones a los profesionales sanitarios, e indica expresamente:

1. Queda expresamente prohibido a todos los profesionales sanitarios y a sus asociaciones o corporaciones amparar ningún tipo de promoción comercial o publicidad dirigida al público en que, con su nombre, profesión, especialidad, cargo o empleo, respalden utilidades preventivas, terapéuticas, de rehabilitación o cualquier otra pretendida finalidad sanitaria...

2. Queda igualmente prohibido amparar la promoción o publicidad a que se refiere el apartado anterior mediante actividades reales o supuestas de diagnóstico, pronóstico o prescripción a través de la televisión, la radio o cualesquiera otros medios de difusión o comunicación o por correspondencia.

3. Las mismas prohibiciones establecidas en este artículo alcanzan a cualquier persona o entidad que aparente un carácter sanitario, sin serlo.

ACTUACIÓN FRENTE A LOS PRODUCTOS MILAGRO

También el Real Decreto 1907/96 en su artículo 7 sobre transparencia y veracidad de la información y publicidad sanitarias, señala la sistemática de actuación cuando se sospeche la existencia de productos milagro:

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, toda información, publicidad o promoción comercial a que se refiere este Real Decreto deberá ajustarse a criterios de transparencia, exactitud y veracidad y evitará cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a la salud o seguridad de las personas o a las legítimas expectativas de una información correcta y precisa en materia de salud y asistencia sanitaria.

2. Las agencias de publicidad, periódicos, revistas, emisoras de radio y televisión y cualquier otro medio de comunicación no admitirán publicidad que contravenga lo dispuesto en este Real Decreto.

3. Las autoridades sanitarias cuando consideren que determinada publicidad o promoción comercial no se ajusta a lo establecido en este Real Decreto, podrán formular, con carácter inmediato, la correspondiente advertencia a través de los medios de comunicación que la hayan facilitado, que la deberán difundir de forma gratuita, con objeto de mantener la correcta información sobre las autorizaciones, precauciones y controles sanitarios existentes en la materia de que se trate, y sin perjuicio de promover además las acciones de cesación y rectificación de la

publicidad a que se refieren los artículos 25 y siguientes de la Ley General de Publicidad.

Pero lamentablemente, a pesar de la existencia de la legislación citada, se siguen produciendo fraudes contra el consumidor. En este sentido, han de ser los propios consumidores los que actúen, ejerciendo el derecho a recibir una información veraz y contrastada, y denunciando cualquier indicio de manipulación en la publicidad recibida. Y para ello el mejor camino es informarse y disponer de la suficiente educación sanitaria que le permita discernir lo razonable de lo "milagroso". Los ciudadanos disponen de las asociaciones de consumidores y usuarios; de servicios de consumo locales, autonómicos y nacionales, de asociaciones y colegios profesionales (muchos colegios de farmacéuticos provinciales y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos tienen un sistema de vigilancia continua).

Pueden dirigirse a cualquiera de ellos o incluso a cualquier oficina de farmacia. También pueden denunciar antes las asociaciones citadas o ante la administración cualquier producto que les resulte dudoso. Denunciar la existencia de productos milagro en el mercado es una obligación que permitirá que se pongan en marcha los mecanismos de control necesarios y si el producto está bien publicitado o autorizado no pasará nada y si no se retirará; con estas iniciativas se habrá contribuido a evitar un fraude y posibles daños a la salud.

Es imprescindible conocer los derechos, no fiarse de "productos milagrosos" y sospechar cuando se quiera vender algo para la salud o bienestar, sin que haya pasado por el control médico-farmacéutico legal. Para ello es importante recordar que las Administraciones Sanitarias y de Consumo, el médico y el farmacéutico se preocupan por la salud.

PRODUCTOS MILAGRO Y OFICINA DE FARMACIA

La Oficina de Farmacia es un establecimiento sanitario donde además de la actividad específica de la dispensación de medicamentos y otros productos, se realizan funciones relacionadas directa o indirectamente con el cuidado de la salud y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

El consejo sanitario, el asesoramiento técnico, la educación sanitaria, la atención farmacéutica o las campañas de divulgación y promoción de la salud son sólo ejemplos de la implicación y participación activa del farmacéutico para mejorar la salud de los ciudadanos.

De manera colegiada, los farmacéuticos han impulsado muchas iniciativas y campañas encaminadas a retirar productos con atribuciones o composiciones ilegales. Las Comisiones de Parafarmacia de los Colegios Provinciales de Farmacéuticos y del Consejo General trabajan permanentemente en colaboración directa con las Autoridades Sanitarias para implantar un sistema eficaz de información y control de los productos disponibles en el mercado.

En el estudio realizado por el Consejo General en el año 2003, sobre el número de actuaciones realizadas por los farmacéuticos, se concluyó que:
Cada habitante superó las 14 visitas anuales a la oficina de farmacia, lo que supone un nivel de 2 millones de personas cada día a las Oficinas de Farmacia de España.

Aproximadamente 1/3 de éstos sólo solicitó consejo o demandó algún acto profesional ajeno a la dispensación de producto.
Así las 20000 farmacias españolas realizaron casi 4 millones de actuaciones sanitarias ajenas a la dispensación, cada semana.

Es decir, que de forma creciente, cuando el ciudadano siente preocupación por su salud, visita más frecuentemente la Oficina de Farmacia.

CONSEJOS ÚTILES

- Los productos milagro no son medicamentos. Hay que resaltar que la legislación española dispone un riguroso sistema de registro de Medicamentos: Deben llevar un número de siete dígitos -Código Nacional de Medicamentos. El control previo sanitario queda patente por las siglas C.P.S.

- El Código Nacional en los productos de Parafarmacia tiene como objetivo la mejor gestión de los mismos. No obstante, en el momento de su asignación, se verifica que el producto se adecua a la legislación vigente que le es de aplicación.

- Hay que desconfiar de las grandes promesas. No hay ninguna seguridad de que los denominados productos milagro cumplan con la función correctora o terapéutica que anuncian.

- Los medicamentos (con y sin receta) solo se pueden dispensar en las Oficinas de Farmacia. Hay que denunciar cualquier intento de comercialización por otras vías (Internet...)

- Hay que extremar la cautela con los productos que se ofertan en medios

de comunicación de masas (radio, TV, catálogos, teléfono, etc.), toda vez que el componente publicitario es altísimo y la intermediación sanitaria, generalmente nula.

- Hay que tener presente que ante la existencia de una verdadera enfermedad o lesión que precise un tratamiento terapéutico, el empleo de productos milagro puede hacer perder un tiempo precioso que retarde o impida iniciar dicho tratamiento en el momento adecuado.

- Los cosméticos pueden limpiar, mantener o proteger el buen estado de la piel o modificar el aspecto de las partes externas del cuerpo pero nunca pueden atribuirse acciones terapéuticas.

- La frase comercial "de venta en farmacias" no asegura la eficacia del producto.

- No se debe utilizar ningún producto supuestamente beneficioso para la salud sin consultar con el médico o farmacéutico.

- Alguno de estos productos tiene "efecto placebo", que consiste en tomar sustancias inactivas y bajo el convencimiento que tiene virtudes terapéuticas.

EL CÓDIGO NACIONAL Y LOS PRODUCTOS MILAGRO

Con estos precedentes, la Oficina de Farmacia, no puede permanecer ajena al fenómeno de los productos milagro y debe involucrarse en la erradicación de los mismos. Un elemento importante en esta lucha es el Código Nacional de Parafarmacia.
En la Oficina de Farmacia se pueden vender productos con o sin Código Nacional, pero esta circunstancia no es intrascendente.

Todos los productos que se dispensan en la Oficina de Farmacia y a los que se les ha asignado Código Nacional por parte del Consejo General para realizar adecuadamente la gestión administrativa, han sido evaluados verificando que se ajustan a la legalidad vigente en el momento de la concesión del citado código.

La ausencia de Código Nacional en un producto no significa en absoluto, que el producto sea dudoso o que se trate de un producto milagro. Solamente puede significar que no se ha solicitado su concesión por parte del laboratorio fabricante o comercializador, lo cual es perfectamente legal. Otra cosa sería la ausencia de Código Nacional por haber sido rechazado el mismo por el Consejo General. En este caso habitualmente

estaríamos en presencia de una inadecuación de la legalidad vigente en su puesta en el mercado.

A pesar de la complejidad que supone reconocer un producto milagro, por cuanto coexisten en el mercado productos de toda índole, con o sin código nacional y todos ellos presuntamente legales, lo cierto es que resulta oportuna establecer un sistema de detección y alerta de presunción de productos milagro. La existencia del Código Nacional es un primer filtro relativamente seguro e indicamos que relativamente porque la publicidad que se haga sobre un producto puede ser cambiante en el tiempo y pasar a ser ilegal lo que anteriormente no lo era. En cualquier caso la presencia del Código Nacional nos asegura que durante su concesión y posterior seguimiento, no se ha detectado irregularidad legal por la Organización Farmacéutica.

CENTRO DE DETECCIÓN DE PRODUCTOS MILAGRO

Cualquier sistema que permita identificar, denunciar y erradicar los productos milagro, resulta de utilidad.

La creación de un Centro de Detección de Productos Milagro tiene por objeto articular una secuencia de pasos que protocolicen las denuncias y alertas de presuntos productos milagro en el mercado.

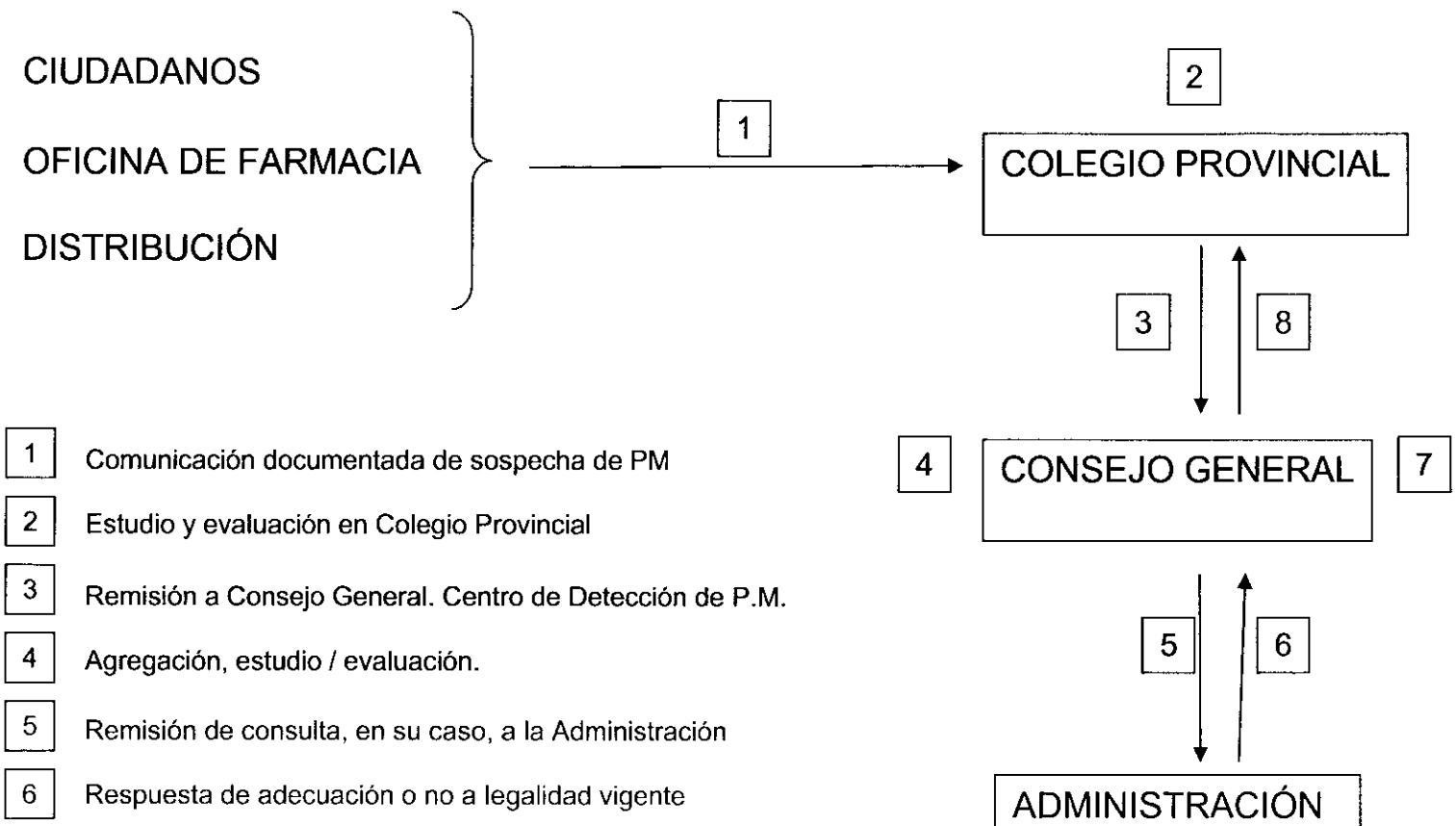
El sistema establecido en el Centro de Detección consistirá en canalizar las denuncias que se formulen desde la Oficina de Farmacia, hasta el Colegio Provincial correspondiente, y desde éste hasta el Consejo General, donde se integrarán todas las informaciones recibidas.

Este protocolo otorga a la Oficina de Farmacia la responsabilidad de investigar los productos disponibles en el mercado, ya sea directamente o por indicación de alguno de sus clientes o pacientes. Si en el proceso de estudio del producto se sospecha algún tipo de irregularidad (publicidad engañosa, composición no adecuada a las acciones que se citan, etc.), el farmacéutico deberá notificar la sospecha del presunto producto milagro a su Colegio Provincial, y desde aquí al Consejo General. La denuncia deberá ser razonada y documentada, aportando todos los elementos que permitan el posterior seguimiento y estudio del producto.

En los Colegios Provinciales y en el Consejo General se estudiará la información recibida y en el caso de existir sospecha fundada y razonada de tratarse de un presunto producto milagro, será denunciado a las autoridades sanitarias para que dictaminen al respecto.

El Centro de Detección tendrá la función inversa, es decir, la comunicación y en su caso la retirada e inmovilización de todos aquellos productos en los que haya quedado probado de forma fehaciente que pertenecen al grupo de producto milagro.

CENTRO DE DETECCIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS MILAGRO



1. Comunicación documentada de sospecha de PM
2. Estudio y evaluación en Colegio Provincial
3. Remisión a Consejo General. Centro de Detección de P.M.
4. Agregación, estudio / evaluación.
5. Remisión de consulta, en su caso, a la Administración
6. Respuesta de adecuación o no a legalidad vigente
7. Difusión / Divulgación / Inmovilización (en su caso)
8. Traslado a Colegios Provinciales